

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE ZETALÂNDIA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ZETALÂNDIA
COMARCA DE PORTO DAS ÁGUAS
2ª VARA CÍVEL

Processo nº 1000001-11.2099.8.26.0100

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro — Promessa de compra e venda de lote

Autora: Marina Duarte Bastos, qualificada nos autos, devidamente representada por advogado constituído

Ré: Vale Sereno Empreendimentos Imobiliários Ltda., qualificada nos autos, devidamente representada por advogado constituído

Juiz de Direito: Dr. Henrique Salles Pinto

Documento: SENTENÇA

Vistos.

I — RELATÓRIO

Marina Duarte Bastos, qualificada nos autos, ajuizou ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores pagos e indenização por danos morais, com pedido de tutela de urgência, em face de Vale Sereno Empreendimentos Imobiliários Ltda., também qualificada nos autos.

Alegou a autora que celebrou com a ré, em 12 de março de 2095, instrumento particular de promessa de compra e venda do lote 07 da quadra 12 do Loteamento Vale Sereno, situado nesta comarca, pelo preço total de R\$ 204.320,50, a ser pago mediante entrada de R\$ 24.320,50 e 120 (cento e vinte) parcelas mensais de R\$ 1.500,00. Sustentou que adimpliu a entrada e 40 (quarenta) parcelas, totalizando o desembolso de R\$ 84.320,50, e que, em razão de superveniente redução de sua capacidade econômica, comunicou à ré, em 9 de novembro de 2098, a impossibilidade de prosseguir no pagamento, requerendo o distrato administrativo com a devolução das quantias adimplidas.

Afirmou que a ré, invocando a cláusula 14.2 do instrumento, propôs a devolução de apenas 20% (vinte por cento) do montante pago, restando os 80% (oitenta por cento) restantes a título de perda em favor da loteadora. Sustentou a abusividade da referida cláusula de decaimento, à luz do Código de Defesa do Consumidor, e pleiteou: (a) a rescisão do contrato; (b) a declaração de nulidade da cláusula 14.2; (c) a restituição integral dos valores pagos, sem qualquer retenção, em parcela única, com correção monetária pelo INPC desde cada desembolso e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação; (d) indenização por danos morais no valor de R\$ 30.000,00; e (e) tutela de urgência para suspender a exigibilidade das parcelas vincendas e impedir a inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes. Atribuiu à causa o valor de R\$ 114.320,50 e juntou documentos.

Por decisão de 14 de abril de 2099, este Juízo deferiu a apreciação do pedido de tutela de urgência para após a apresentação da contestação, por não vislumbrar, naquele momento processual, perigo de dano que justificasse a cognição sumária, e determinou a citação.

Citada em 2 de maio de 2099, a ré ofertou contestação, na qual sustentou a validade da cláusula 14.2, livremente pactuada, e alegou que a autora deu causa ao desfazimento do negócio, não podendo beneficiar-se da própria inadimplência. Subsidiariamente, requereu que eventual retenção fosse fixada em 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos, a fim de cobrir despesas administrativas, publicidade e recolocação do lote no mercado, e impugnou o pedido de danos morais, por ausência de lesão a direito da personalidade. Pugnou pela improcedência.

Houve réplica, na qual a autora reiterou os termos da inicial. Intimadas a especificar provas, as partes manifestaram desinteresse na produção de prova oral e requereram o julgamento antecipado. Não houve composição em audiência de conciliação, realizada em 1º de julho de 2099, restada infrutífera.

É o relatório. Decido.

II — FUNDAMENTAÇÃO

II.1 — Do julgamento antecipado do mérito

A causa versa sobre matéria de direito e de fato comprovada por prova documental já carreada aos autos, não havendo necessidade de dilação probatória, razão pela qual comporta julgamento antecipado, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

II.2 — Da incidência do Código de Defesa do Consumidor

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo. A autora adquiriu o lote como destinatária final, enquanto a ré atua profissionalmente no mercado de loteamento e incorporação imobiliária, enquadrando-se nos conceitos dos arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se, pois, à espécie, as normas protetivas do referido diploma, notadamente os arts. 51, inciso IV, e 53, sem prejuízo das disposições da Lei nº 6.766/1979.

II.3 — Da resolução do contrato por iniciativa da adquirente

É incontroverso que a autora deixou de adimplir as parcelas a partir de novembro de 2098 e que manifestou expressamente à ré o desinteresse na continuidade do ajuste. A jurisprudência consolidada reconhece ao promitente comprador o direito de postular a resolução do compromisso de compra e venda quando não mais dispõe de condições econômicas para suportar o preço, ainda que a iniciativa do desfazimento lhe seja imputável, vedada a retenção integral das quantias pagas. Impõe-se, portanto, a declaração de rescisão do contrato, com o retorno das partes ao estado anterior, no que couber.

II.4 — Da cláusula de decaimento e do percentual de retenção

A cláusula 14.2 do instrumento prevê que, em caso de desistência do adquirente, este perderá 80% (oitenta por cento) das quantias pagas em favor da loteadora. Tal disposição configura cláusula de decaimento e afronta diretamente o art. 53 do Código de Defesa do Consumidor, que reputa nula de pleno direito a estipulação que estabeleça a perda total ou substancial das prestações adimplidas, bem como o art. 51, inciso IV, do mesmo diploma, por colocar a consumidora em desvantagem exagerada.

Declaro, pois, a nulidade da cláusula 14.2, o que não implica restituição integral, pois a resolução por iniciativa da adquirente gera à ré despesas administrativas, de comercialização e de recolocação do imóvel no mercado, que devem ser suportadas por quem deu causa ao desfazimento.

O percentual subsidiariamente pretendido pela ré, de 25%, mostra-se excessivo diante das circunstâncias concretas: o lote não foi entregue à posse da autora, não houve fruição do bem, não se demonstrou despesa específica de corretagem suportada pela ré e o empreendimento permanece em comercialização. Fixo, por conseguinte, a retenção em 10% (dez por cento) sobre o total efetivamente pago, percentual suficiente para recompor as despesas administrativas da ré sem esvaziar o direito da consumidora.

Sobre o montante comprovadamente desembolsado de R\$ 84.320,50, a retenção de 10% corresponde a R\$ 8.432,05, resultando em restituição de R\$ 75.888,45, sem prejuízo dos consectários adiante fixados.

II.5 — Da forma de restituição, da correção monetária e dos juros

A devolução deve ocorrer em parcela única, vedado o parcelamento, sob pena de se transferir à consumidora o ônus de financiar a própria restituição. Os valores serão corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data de cada desembolso, porque a correção é mera recomposição do poder aquisitivo da moeda, e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação, marco da constituição em mora da ré quanto à obrigação de restituir.

II.6 — Dos danos morais

O pedido indenizatório não prospera. A controvérsia decorre de descumprimento contratual e de divergência quanto ao percentual de retenção, sem que se tenha demonstrado ofensa a direito da personalidade da autora. Não houve inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes, protesto, cobrança vexatória ou qualquer conduta apta a ultrapassar o mero aborrecimento inerente à frustração do negócio. O inadimplemento contratual, por si só, não gera dano moral indenizável. Improcede, pois, o pedido.

II.7 — Da tutela de urgência

A apreciação do pedido de tutela de urgência foi diferida para após a contestação, conforme decisão de 14 de abril de 2099. Sobrevindo, nesta oportunidade, o julgamento definitivo do mérito, com a declaração de rescisão do contrato e a consequente extinção da exigibilidade das parcelas vincendas, a cognição sumária resta absorvida pela cognição exauriente, perdendo o pedido o seu objeto. Julgo-o, portanto, prejudicado.

III — DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

(a) DECLARAR a rescisão do instrumento particular de promessa de compra e venda do lote 07 da quadra 12 do Loteamento Vale Sereno, celebrado entre as partes em 12 de março de 2095, com a consequente inexigibilidade das parcelas vincendas;

(b) DECLARAR a nulidade da cláusula 14.2 do referido instrumento, que previa a perda de 80% das quantias pagas em favor da ré;

(c) CONDENAR a ré a restituir à autora os valores por ela pagos, no total de R\$ 84.320,50, autorizada a retenção de 10% (dez por cento), correspondente a R\$ 8.432,05, resultando em R\$ 75.888,45, em parcela única, no prazo de 15 (quinze) dias contados do trânsito em julgado, com correção monetária pelo INPC desde a data de cada desembolso e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação;

(d) JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais;

(e) JULGAR PREJUDICADO o pedido de tutela de urgência, absorvido pelo julgamento do mérito.

Diante da sucumbência mínima da autora, que decaiu apenas quanto ao percentual de retenção e ao pedido indenizatório, aplico o art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil e CONDENO a ré ao pagamento integral das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios em favor do patrono da autora, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Porto das Águas, 18 de agosto de 2009.

Documento assinado eletronicamente por Henrique Salles Pinto, Juiz de Direito, em 18 de agosto de 2009.